合同编号：

技术开发（委托）合同

项目名称：手联手

委托方（甲方）：**北京手联手网络科技有限公司**

受托方（乙方）：**北京泰和志新软件有限公司**

签订时间：2017 年　月　　日

签订地点：北京海淀区

有效期限：

中华人民共和国科学技术部印制

技术开发（委托）合同

委托方（甲方）：**北京手联手网络科技有限公司**

住　所　地：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式

通讯地址：

电　　话：_____ 传　　真：

电子信箱：

受托方（乙方）：北京泰和志新软件有限公司

住　所　地：北京海淀区上地厢黄旗东路兴天海园二层 215

法定代表人：韩梦莹

项目联系人：夏春华

联系方式 ：010-5129 8869　　13910791803

通讯地址：北京海淀区上地厢黄旗东路兴天海园二层 215

电　　话：010-51298869　传　　真：010-51298869 转 8002
电子信箱：1179851365@qq.com

签订地点：　　省（市）　　市、县（区）

签订日期：　2017 年　　月　　日

有效期限：　2017 年　　月　　日至　　年　　月　　日

北京技术市场管理办公室

本合同甲方委托乙方研究开发 手联手一期项目，并支付研究开发经费和报酬，　乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条　本合同研究开发项目的要求如下：

1. 注册：个人和公司
2. 楼盘商城展示
3. 个人中心
4. 后台管理
5. 详细功能见附件 1

第二条　乙方应在本合同生效后 3 日内向甲方提交开发计划表。

研究开发计划应包括以下主要内容：

1. 开发周期日程
2. 开发人员
3. 开发所需的资料

第三条　乙方应按下列进度完成研究开发工作：

1. 乙方基于自主研发的MobTop OS 云架构系统建设开发框架；
2. 乙方建设软件数据库表；
3. 产品的后台开发 ；
4. 产品前台开发及交互测试

基于软件开发基于乙方自主研发的MobTop OS 云架构系统 V1.0

第四条　甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下：

1．技术资料清单：备案好的域名，微信公众号的用户名和密码，阿里云用户名和密码/自主服务器的登录名和密码，如有第三方系统对接，需要提供第三方对接的技术人员联系方式及接口程序

2．提供时间和方式： 域名在软件内测完成后提供，微信公众号用户名密码合同签订后3天内提供，阿里云服务器内测完成后提供（乙方提供服务器除外），提供的方式发项目联系人邮箱 _____。

3．其他协作事项： 企业的宣传图片和文案及排版样式在正式上线前提供 _____。

本合同履行完毕后，上述技术资料按以下方式处理：甲方修改自己账户密码，乙方收到的资料在项目验收单签字后1个月之内删除销毁。

第五条　甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬：

1、研究开发经费总额为 壹万贰仟捌佰元整。

1)　其中含上线后1年的技术运维

2)　60G空间和4MBS的宽带

3)　软件开发和授权使用费用

4)　1次上门技术指导和培训

5)　不限次远程指导和培训

2. 开发经费由甲方一次支付乙方，具体支付方式和时间如下

（1） 合同签订后3个工作日内

乙方的开户银行如下

公司名称：北京泰和志新软件有限公司

开户银行：招商银行北京分行上地支行

账号：110911490510301

第六条　甲乙双方约定：

1. 如甲方需要修改，则甲方须在收到技术服务要求后 2 个工作日内向乙方提交修改意见（以上双方均须以书面文件形式进行，文件以传真、当面签收、邮递、电子传输加传真确认等有效交付形式均可）；如甲方不要求修改，则甲方须对最终确认方案签字确认。如甲方逾期未提出任何意见也为签字确认，则视为甲方对乙方提供的方案予以确认。

2. 技术服务需求规格说明一经双方确认，即作为甲方进行初步确认和最终验收的标准。

3. 甲方应在验收完成之后 3 个工作日内向乙方书面确认，明确验收结果。如验收不合格，须书面说明明确不合格原因及修改意见，并注明与乙方协商确定新的验收时间，并另行签订补充协议，该验收说明并不视为免除乙方质量保证责任的证明。如甲方在 3 个工作日内未对乙方进行书面确认也为提出任何修改意见，则视为甲方验收合格。

4. 项目开始时间约定：在双方完成合同第五.2 条款所约定的各自义务后开始计算。**自 2017 年____月日起至 2017 年____月_____日止**，项目的开发时间以甲方签字确认附件或补充协议次日计算开发周期。经双方书面或邮件认可，可以延长或缩短该期限。

第七条 软件验收标准

甲方验收软件时以合同、需求文档附件、测试文档、产品成果进行逐一确认。

第八条 售后服务条款及时间

1. 乙方为甲方提供免费培训软件使用人员（人员不限）一次。培训地点：

2. 乙方在软件最终验收通过之日起的一年内，将对软件系统进行免费维护（功能新增、业务逻辑调整、数据接口更改等另行协商）。一年期满后，甲方若需要乙方提供继续维护，需每年向乙方支付总开发费用的 20%的维护费，如有最新版本的升级服务，将另行协商。

3. 对于系统故障，经鉴定是乙方原因的，乙方先通过远程调试解决，远程调试解决不了的，乙方负

责到现场进行解决，费用自理；如果经鉴定不是乙方原因的，乙方仅负责解决故障问题，乙方不承担其他任何责任。但由此产生的费用应由甲方负责，实报实销。

4. 甲方在软件使用过程中，如果要增加除合同之外的其它功能，开发费用和周期另行商定；如属软件本身质量问题，乙方免费为甲方修正。如甲方需要委托乙方进行软件功能设计和 UI 界面设计，则需要在乙方 UI 界面完全提供并通过甲方确认以后，双方签署《软件功能及 UI 界面确认书》，在后期研发过程中甲方修改功能和修改 UI 界面造成乙方工作量加大，则需要另行协商。

第九条 违约责任

1. 甲方承诺严格按照合同约定进行费用的支付，如果未按时支付乙方开发费用，如有延误，每延误一天，甲方需向乙方支付对应项目总金额 1‰的违约金。逾期支付达__日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿 1‰的违约金。

2. 乙方承诺严格按照合同约定的开发进度进行产品开发，如果未能按时交付合同标的物，且未能与甲方达成延期交付的书面协议，则自合同约定开发计划的结束日起，每延误一天，乙方需向甲方支付对应项目总金额 1‰的违约金。如甲方延长或拒绝验收确认，则此期间不计算违约金，不视为乙方逾期交付。

3. 乙方进行软件研发过程中涉及到确认时间的，双方应严格按照规定的时间进行确认，包括不限于（如甲方进行软件功能确认、上线前测试的确认等），除非双方有书面确认的延长的时间说明。

4. 本合同内容不得透露给第三方，未尽事宜按有关规定另外补充。双方所签附件和补充协议具有同等法律效力。

第十条 其他补充事项

双方约定本合同其他相关事项为：_____

_

_

_

_____。

第十一条　其他事项

1. 乙方只负责开发软件，甲方具体的使用运营事务与乙方无关，甲方若使用该软件做其他事务，后果由甲方承担。
2. 除在法律认可的不可抗力或双方协商同意的情况下，本合同书不能取消，如甲方单方面提出终止合同，乙方无须退还已支付的开发费用，如乙方单方面终止合同，乙方须退还甲方已支付的开发费用，并承担相应的甲方直接损失。
3. 如双方在合同期内有任何争议，应友好协商解决。若协商不成，可提交北京仲裁委员会仲裁解决。
4. 本合同一式三份，甲方一份，乙方二份，具有同等法律效力。

签署页

甲方：北京手联手网络科技有限公司（盖章）

法定代表人/委托代理人：_____（签名）

年　　月　　日

乙方：北京泰和志新软件有限公司（盖章）

法定代表人/委托代理人：_____（签名）

年　　月　　日

附件 1

	功能分类	功能描述
注册	个人注册	图片、文字介绍、视频
	公司注册	图片、文字介绍、视频
商城	展示商城	1. 产品列表展示 2. 产品搜索 3. 产品详情页 后台编辑信息，前台展示
个人中心	我的信息	1. 读取微信头像和昵称 2. 注册时的信息展示 3. 注册时信息可修改完善
	电子合同	1. 电子合同模版 2. 选对钩表示接受此合同
	我的二维码	1. 每个人生成自己的二维码，别人扫我的二维码并关注，对方则在我的团队中。 2. 我分享出去的连接，绑定我的二维码
	我的团队	1. 我的直接团队列表，点击可查看对方信息 2. 我的间接团队列表，点击可查看对方信息
	我的推荐人	推荐我的人
	我的客户	1. 创建客户 2. 修改客户 3. 删除客户 4. 修改客户状态 5. 客户分类查看

	需求与建议	1.联系客服端口
后台	会员管理	1.时间筛选 2.条件筛选 3.状态筛选 4.内容筛选 5.导出
	权限管理	拆分权限，可根据不同部门不同级别去设置某个部门的操作权限
	展示管理	展示商城的管理 图片上传、信息编辑
	需求与建议管理	点击回复需求与建议
预估时间		15-20 工作日
预估价格		2.6-3 万
优惠价格		1.28 万